

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС, како првостепен суд од судијата Биљана Јачева како судија поединец, одлучувајќи по тужбата на тужителот Ѓошев Боби од В. против тужениот Драгана Јаневска од В. за надомест на штета, вредност на спорот 150.000,00 денари, по одржаната усна, главна и јавна расправа на ден 19.04.2022 година, во присуство на полномошникот на тужителот адвокат Горан Николовски од В. и полномошникот на тужениот адвокат Тодор Димов од В., на ден 27.04.2022 година, ја донесе и јавно ја објави следната:

ПРЕСУДА

ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ на тужителот Ѓошев Боби од В., ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА.

СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот Драгана Јаневска од В. на тужителот на име надомест на нематеријална штета заради повреда на личните права за телесно и душевно здравје, да му плати справедлив паричен надомест во вкупен износ од 105.000,00 денари и тоа:

- за претрпени физички болки, износ од 30.000,00 денари,
- за претрпен страв износ од 35.000,00 денари,
- за претрпени душевни болки поради намалена живота активност, износ од 40.000,00 денари,

со законска казнена камата во висина на референтната стапка на НБ на РСМ што за секое полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за осум процентни поени, сметано од 27.04.2022 година до конечната исплата, во рок од 8 дена по приемот на пресудата.

Тужбеното барање на тужителот да се задолжи тужениот на име надомест на нематеријална штета заради повреда на личните права за телесно и душевно здравје, да му плати справедлив паричен надомест од уште износ од 45.000,00 денари и тоа:

- за претрпени физички болки, уште износ од 10.000,00 денари,
- за претрпен страв, уште износ од 15.000,00 денари,
- за претрпени душевни болки, уште износ од 20.000,00 денари,

со законска казнена камата во висина на референтната стапка на НБ на РСМ што за секое полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за осум процентни поени, сметано од 27.04.2021 година до конечната исплата, во рок од 8 дена од приемот на пресудата, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.

СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот на тужителот на име трошоци во постапката да му плати износ од 46.088,00 денари во рок од 8 дена од приемот на пресудата.

О б р а з л о ж е н и е

До овој суд поднесена е тужба од тужителот Ѓошев Боби од В. против

тужениот Драгана Јаневска од В. за надомест на штета, вредност на спорот 103.200,00 денари.

Во тужбата и на расправата, полномошникот на тужителот наведе дека на ден 29.09.2021 година околу 17.30 часот во близина на Општина В. во паркот на ул. Панко Брашнар, тужителот бил на нападна од куче сопственост на тужениот. Кучето било оставено без надзор и без заштитно средство па во еден момент прво го нападнало кучето на тужителот кое било врзано со водилка за да потоа го нападне и тужителот кој се здобил со повреди на двете раце. Тужителот се јавил во ЈЗУ Општа Општа болница В. и настанот го пријавил во СВР В.. Врши исправка на техничка грешка во вредноста на спорот бидејки ненамерно како техничка грешка била запишна вредност од 103,200,00 ден но видно од описниот дел на тужбата, петитумот на тужбеното барање и платента такса вредноста на спорот била 150.000,00 ден. Во однос на наводот за потреба од спроведување на тест за социјализација на семеен миленик на тужителот изјавува дека истиот не бил во обврска да го спроведе тестот, бидејки **законот за заштита и благостојба на животните предвидува ваков тест за кучето кое го извршило нападот**, а дека тоа било кучето на тужената произлегува и од фактот да по поденесено барање од СВР В. против тужената заведен бил прекршочен предмет под дел. бр. 19.2.3-5385/21 која постапка била во тек и сеуште намало одлука. Од изведените докази во текот на постапката во целост се утврдила основаноста на тужбеното барање, а неоснованоста на наводите на тужениот. Во однос на приговорот на исказот на сведокот истиот се однесува на фактот да исказот е тенденциозен пристрасен и спротивен на сите останати писмени и материјални докази. Смета дека вината и одговорноста на страната на тужениот произлегува од законските одредби од ЗОО и Законот за Заштита на благосостојба на животните и тоа согласно чл. 165 ж од ЗОО се предвидува директна одговорност на страна на овде тужениот, а согласно ст. 2 од истиот член одговорноста за штета на овде тужениот е предвидена и во ситуација кога вознемирено животно ќе причини штета на лице кое во добра воља настојувало да го укроти и задржи. Согласно доставениот тест за социјализација на куче од страна на тужениот и овде е предвидено дека ставена била **забелешка за препорака на кучето на тужената да се шета на краток поводник и маска бидејки станувало збор за раса на кучиња за кој тоа било предвидено**. Овој тип на куче Питбул било категоризирано како опасно куче и како такво имателот на истото одговара по основ на објективна одговорност како имател на опасен предмет. Повредите на тужителот се констатирани во медицинската документација, а за видот и карактерот на истите како и времетраењето на параметрите за утврдување на висината на нематеријалната штета смета дека вештото лице јасно се произнело по истите па судот може да утврди дека бараниот износ е во насока во сатисфакција а не компензација на повреденото добро. Бара судот при одмерување на висината да го има во предвид фактот дека повредите на тужителот се во пределот на рацете и прстите и истиот до денес чувствува последици од истото. Предлага тужбеното барање да се усвои во целост. Бара трошоци.

Во одговор на тужбата и на расправата, полномошникот на тужениот наведе дека тужбата на тужителот е неоснована, за настанувањето на штетата на **тужителот,придонел самиот со свои дејствија**. Во конкретниот случај **неспорен бил фактот дека кучето на тужената го нападнало кучето на тужителот и тоа било единственото нешто што било точно и наведено во тужбата**. Имено полномошникот на тужителот во тужбата наведува дека

причината во која што го заснова основот за надомест на штета било тоа што тужителот бил нападнал од кучето на тужената. И од исказот на сведокот како и од исказот на самиот тужител во својство на распит на странка, неспорно се утврди фактот дека кучето на тужената во ниту еден момент директно не го нападнало тужителот и самиот тужител **призна дека откако увидел дека кучето на тужената не може да го отргне од неговото куче**, односно да го ослободи од челустата со кој бил причинет угризот истиот легнал на земја и **почнал да го удира кучето на тужената и да се обидува со рацете да ја отвори вилицата челуста кучето на тужената со цел да го ослободи од угризот своето куче**. Неспорен е фактот дека кучето на тужената не го нападнало тужителот што е основ предмет на тужбеното барање. Доколку тужителот самоиницијативно не започнал да го удира кучето на тужената и доколку истиот самоиницијативно не се довел во опасност да му бидат причинети повредите кои се наведени во тужбата за него повредите не би настанале затоа што таков напад спрема него немало и во конкретниот случај единствено со повреди било неговото куче односно кучето на неговата сопруга а тужителот не би имал повреди. Видно од доставениот образец тест за социјализација на куче е дека кучето на тужената не е агресивно и дека не преставува опасност за да може да нападне човек. Од сите овие причини бара судот да го одбие тужбеното барање. Бара трошоци.

Од изведените докази на расправата и тоа од увид во : во фотокопија од лична карта за тужител, во потврда од МВР БЈБ СВР-В. ПС В. 22.23.5-64/2 од 17.11.2021 год., во известување од МВР БЈБ СВР-В. ПС В. бр.23.23.5.1-8660/2 од 20.12.2021 год., во извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Зоран Арсовски од ЈЗУ Општа болница В. од 29.09.2021 год., во извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Биљана Босилкова од 19.10.2021 год., во извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Силвана Мишкова од 29.09.2021 год. и 01.11.2021 год., во извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Биљана Босилкова од 05.11.2021 год., во извештај од специјалист-супспецијалист од Спец. Др. Зоран Арсовски сите од ЈЗУ Општа болница В. од 29.12.2021 год., во наод и мислење од вешто лице Др Катерина Николова Невропсихијатар од месец декември 2021 год., во фотокопија од лична карта за тужена, во образец на тест за социјализација на куче др Димче Димитриевски Доктор по ветеринарна медицина од 04.02.2022 год., во известување од 16.03.2022 год., во протокол за РТГ преглед на Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Факултет за ветеринарна медицина Скопје од 02.03.2022 год. Прф. Др. Диме Митров, во податоци за сопственост.- пасош, исказот на сведокот М. Д.а и исказот на тужителот и тужената сослушани во својство на странки, а врз основа на совесна и грижлива оцена на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на резултатите од целокупната постапка, а во согласност со чл.7 и 8 од ЗПП, судот ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 29.09.2021 година околу 17.30 часот во близина на Општина В. во паркот на ул.Панко Брашнар, тужителот и кучето-малтешка пудлица сопственост на неговата сопруга Анита Гошева биле нападнати од куче(Пит Бул) кафена боја кое било пуштено односно оставено без надзор и заштитно средство од страна на сопственикот сега тужената. Кучето на тужената коешто било пуштено во паркот без заштитна маска и без подводник прво го нападнало кучето на тужителот малтешката пудлица која била врзана на водилка а потоа додека се обидува да го заштити своето куче коешто питбулот на тужената го нападнал и гризнал и не сакал да ја отвори вилицата, бил каснат неколку пати во предел на

двете раце и тужителот, а пудлицата се здобила со повреди на ребрата и стомакот видно од протокол за РТГ преглед на Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Факултет за ветеринарна медицина Скопје од 02.03.2022 год. Тужителот се јавил во ЈЗУ Општа Општа болница В. и настанот го пријавил во СВР В..

Во врска со гореописаниот настан против тужената од страна на МВР-СВР В. било поднесено барање за поведување на прекршочна постапка бр. 22.23.5.1-23.27/182 од 27.10.2021 година која е во тек.

За повредите на тужителот од настанот биле изготвени извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Зоран Арсовски од ЈЗУ Општа болница В. од 29.09.2021 год., извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Биљана Босилкова од 19.10.2021 год., извештај од специјалист-супспецијалист од Спец. Др. Силвана Мишкова од 29.09.2021 год. и 01.11.2021 год., извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Биљана Босилкова од 05.11.2021 год., во извештај од специјалист- супспецијалист од Спец. Др. Зоран Арсовски сите од ЈЗУ Општа болница В. од 29.12.2021 год.,

Според наод и мислење на вештото лице Др Катерина Николова Невропсихијатар од месец декември 2021 год., утврдено е дека како резултат на повредата нанесена од угриз на куче во предел на десната и левата шака тужителот се здобил со телесна повреда-угризна рана предизвикана од куче во предел на 2 и 3 прст од десната шака и 5 прст на левата шака. Тужителот по каснувањето трпел физички болки од силен интензитет во траење од 10 часа, болка со среден интензитет во траење од 10 дена, а после болката била од лесен интензитет во текот на наредните 20-на дена. Тужителот се соочил со примарен или витален страв од силен карактер околу 30-на секунди, страв со секундарен карактер со јак интензитет во период од неколку часа кога бил нападнат од кучето, секундарен страв со средно јак интензитет во следниот период од околу 15-на ден и страв со лесен интензитет во времетраење од 1 месец. Тужителот доживеал и касен страв околу 2 месеци. Тужителот претпел и душевни болки поради намалена општа животна активност од средно -тежок степен во период од 7 дена и од лесен степен во период од 5-6 месеци.

Според образец на тест за социјализација на куче др. Д. Д. Доктор по ветеринарна медицина од 04.02.2022 год., кучето Пит Бул сопственост на тужената го положило тестот на социјализација, односно за време на тестот не реагирало на задачите поставени на тестот, било незаинтересирано и пријателски расположено, со забелешка да се препорачува при шетање **да биде на краток поводник и со маска бидејќи се** работело за раса на кучиња за кои тоа било предвидено со закон и подзаконски акти.

Според исказот на сведокот М. Ди. која била со тужената во паркот кај Општина предвиден за прошетки на кучиња. Кога стасале таму седнала на клупата пред Општината, а тужената си играла со нејзиното куче Арон кое било дружељубиво куче. Настанот се случил кај чешмата и клупата во паркот кај Општината. Другите кучиња си заминале останал само Арон и дошол тужителот кој зборувал на телефон и го држел ременчето на неговото куче. Потоа Арон се доближил до неговото куче го душнало како и секогаш кога ги душкало кучињата кога почнувало да си игра со нив, неговото куче малку му заржало на Арон и почнало да лае и Арон заради тоа го нападнало кучето на тужителот. **Откако го нападнало и двете странки се обиделе да ги раздвојат кучињата, а кога** тужителот видел дека не може да ги раздвои го удрил Арон со тупаница по вилицата. Се случило набрзина околу една минута по што ги раздвоиле, тужената го земала Арон а тужителот во раце го земал неговото куче на кое му

течело крв во делот околу вратот. Тужената сакала да отиде да му помогне на тужителот но тој многу бурно изреагирал па тужената се исплашила и си отишле заедно. **Арон само го нападнал кучето на тужителот, а не и тужителот.** Тужителот се обидува да му ги раздвои усните на Пит булот со цел да го спаси неговото куче и го удирал исто така. Тужената носела подводник околу вратник но бил на клупата не бил ставен на Арон, тужената носела и маска за кучиња но на Арон не му била ставена маската. Тужената усно дала команда кучето да остапи, но кучето не ја послушало, но потоа кога и двете страни се обидувале да ги раздвојат кучињата ја ослободил устата и кучето на тужителот се ослободило. **Не видела, тужителот немал никаква повреда. Откако ги раздвоиле кучињата и Драгана со Арон падна на земја и тужителот падна на земја со кучето незнае дали тогаш добил повреда од падот. Може да каже дека Арон воопшто не го нападнал тужителот, го нападнал само неговото куче.**

Според исказот на тужителот сослушан во својство на странка ја шетал малтешката пудлица Бела на возраст од 8 години која ја чувале дома. Се приклучил во паркот од горната страна на полиција, а кучето го носел врзано со подводник со ремче на отприлика од метар и пол пред него. Настанот се случил позади клупите кај Општина кога во еден момент се појавило кучето на тужената помеѓу смоквата и клупата и тргнало кон неговото куче. Осетил дека ќе има проблем, се обидел да го повлече кучето да се оддалечи но се случил напад од кучето на тужената и се обидел да го земе неговото куче за да го спаси. Нападот бил во два наврати, си го земал кучето во раце, но другото куче успеало да го откине од него, да го фати додека тој се обидува да го спаси. Двапати го фатил по малку на ногата и вратот, но како се вртел и се бранел да го спаси кучето и третиот пат го фатил за слабини кај ребрата и во тој момент видол дека било последна шанса да го брани, па го спуштил неговото куче на земја легнал над него на земја со цел да го спаси и започнала борба со другото куче борба со него и тој гледал да го откине неговото куче и да се спаси и тој. Неговото куче на крај било итно однесено на операција имало скршено три ребра пукната дијафрагма, а тужената се обидела отпозади да го дофати нејзиното куче но таа била на растојание од околу пола метар, се исплашила што било нормално. По настанот тужената и сведокот тргнале да си одат а тој им рекол да застанат, ќе викнел полиција но тие се заминале. Неговото куче го однел на ветеринар кој рекол дека повредите можеле да бидат фатални. Имал повреди и на левата и десната рака а како последица на настанот малиот прст му бил накривио зарасанат. Повредите му биле нанесени кога се бранел бидејќи додека го држел неговото куче во раце, кога кучето на тужената го напаѓало и него и неговото куче. Просторот каде ги шетале кучињата бил голем тоа бил просторот помеѓу паркот и пругата. Првпат го забележал кучето на тужената кога тргнал кон неговото куче, ако го видел предвреме ќе си го земел во раце и ќе се одалечел. Првиот напад од кучето на тужената на неговото куче бил додека неговото куче било на земја и го шетал. Прво го потегнал со водилката и Арон тргнал по него да го следи, по што тој го прибрал неговото куче во раце за да го спаси но нападите биле нонстоп се вртел, лево, десно нападите биле континуирани. Местото било обележано за шетање на кучиња но потоа знакот го смениле, во моментот на настанот не се сеќава дали постоело на тоа место.

Според исказот на тужената сослушана во својство на странка нејзиното куче било во домашни услови чувано, старо една и пол година и немало проблеми со кучиња, константно го носела на тоа место бидејќи имало натпис

дека било дозволено за кучиња и таму никое куче не носело маска и подводник. Местото не било оградено тоа било тревник дозволен за кучиња. До местото го носела нејзиното куче со маска и подводник. Арон си играл со други кучиња, а тие седеле со сведокот М.Д.на клупите и Арон бил на пола метар до неа и додека си играл со кучињата, таа го прибрала и му фрлала дрва и си играле. После дошол тужителот кој зборува на телефон од горната страна и неговата пудлица која била на подводник а таа од смоквата не го видела дека дошол. Неговото куче го донел многу блиску до нејзиното, таа кога видела нејзиното куче дека напаѓа веднаш се затрчала кај него да го земе и се уплашила од целата ситуација. Го фатила, го влечела, а тој го влечел неговото и го мавал со тупаници по вилицата за да го пушти, се обидувајќи вилицата да му ја одвои, а таа му викала немој таа ќе го одвоела, само го фатила и го тргнала Арон и видела дека неговото куче крварело, тргнала кон него да види што е ситуацијата се уплашила дека бил голем и возрасен човек си го земала кучето и си тргнала. Тужителот се обидувајќи да му ја отвори вилицата на Арон за да го одели од неговото куче зошто го имало гризнато. Нејзиното куче било послушно но не било дресирано од тренер. Му дала команда на нејзиното куче да пушти, го влечела кога го каснало, а тужителот констатино го мавал и мисли дека тоа го испровоцирало, а секое куче кое било испровоцирано ќе нападнало.

При вака утврдената фактичка состојба следува да се одлучи како во изреката на пресудата од следните причини:

Според чл.9-а ст.2 од ЗОО, како лични права, во смисла на овој закон, се подразбираат правата на живот, телесно и душевно здравје, чест, углед, достоинство, лично име, приватност на личниот и семејниот живот, слобода, интелектуално творештво и други лични права.

Според чл.165-ж од ЗОО, (1) За штета причинета од животното одговара неговиот имател, било тоа да се наоѓа кај него, било да се загубило или избегало. (2) Имателот одговара и за штетата што вознемиреното животното ќе му ја причини на лицето кое со добра волја настојувало да го укроти и задржи. (3) Како имател, во смисла на овој член се подразбира сопственикот, закупецот, послугопримачот, плодуживателот и слично.

Според чл.165-з ст.1 од ЗОО, за штетата причинета од животното дадено на користење, односно доверено на чување или грижа на друг или доверено на чување или грижа на установа во рамките на нејзината редовна дејност, одговараат другиот и установата, како што би одговарал и имателот.

Според член 189 од ЗОО (1) Во случај на повреда на личните права судот, ако најде дека тежината на повредата и околностите на случајот го оправдуваат тоа, ќе досуди справедлив паричен надоместок, независно од надоместокот на материјалната штета, како и во нејзино отсуство. (2) При одлучувањето за барањето за справедлив паричен надоместок судот ќе води сметка за силата и траењето на повредата со која биле предизвикани физички болки, душевни болки и страв, како и за целта за која служи надоместокот, но и за тоа надоместокот да не е во спротивност со стремежите кои не се спојливи со неговата природа и општествената цел.

Според член 192-а од ЗОО (1) Обврската за исплата на справедливиот паричен надоместок пристигнува со денот на донесувањето на првостепената пресуда со која е определена висината на овој надоместок. (2) При одлучувањето за висината на справедливиот паричен надоместок, судот ќе го земе предвид и времето изминато од настанувањето на штетата до донесувањето на одлуката, ако должината на чекањето на сатисфакцијата и

другите околности го оправдуваат тоа.

Тужената го спори по основ и висина тужбеното барање на тужителот за нематеријална штета за претрпени физички болки, за претрпени душевни болки, за претрпен страв .

Во конкретниот случај, од увид во потврда од МВР БЈБ СВР-В. ПС В. 22.23.5-64/2 од 17.11.2021 година и од исказот на тужителот сослушан во својство на странка се утврди дека на 29.09.2021 година во близина на Општина В. во паркот на ул.Панко Брашнар, додека тужителот го шетал кучето-малтешка пудлица сопственост на неговата сопруга А. Ѓ. биле нападнати од куче(Пит Бул) кафена оставено без заштитно средство од сопствен икот сега тужената. Од исказот на тужителот сослушан во својство на странка судот уште утврди дека кучето сопственост на тужената прво го нападнало неговото куче кое било врзано на водилка а потоа го нападнало и него додека го држел во рацете неговото куче да го заштити со што тужителот се здобил со телесна повреда-угризана рана предизвикана од куче со предел на 2 и 3 прст од десната шака и 5 прст на левата шака кои факти се потврдија од увид во цитираните извештаи од ЈЗУ Општа болница В. и од наодот и мислењето на вештото лице Др Катерина Николова Невропсихијатар од месец декември 2021 год.

Неспорно е а се утврди и од изведените докази дека во врска со гореопишаниот настан против тужената од страна на МВР- СВР В. било поднесено барање за поведување на прекршочна постапка бр.22.23.5.1-23.27/182 од 27.10.2021 година и неспорно е да како последица на настанот пудлицата се здобила со повреди на ребрата и стомакот видно од протокол за РТГ преглед на Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Факултет за ветеринарна медицина Скопје од 02.03.2022 година

Имајќи ги предвид погореутврдените факти односно да кучето сопственост на тужената го каснало тужителот нанесувајќи му телесна повреда, судот врз основа на утврдените факти имајќи ги во вид погоре цитираните законски одредби чл.9-а ст.2, чл.142 ,чл.165-ж и чл.165-з ст.1 од ЗОО, оцени дека тужителот има право да бара надомест на нематеријална штета за повреда на личните права на телесно и душевно здравје спрема првотужениот по основ претрпени физички болки, претрпен страв и претрпени душевни болки поради намалена животна активност.Согласно наведеното судот, судот имајќи го во предвид вештиот наод и мислење на вештото лице Др Катерина Николова Невропсихијатар од месец декември 2021 год., ценејќи го видот и карактерот на повредата како и интензитетот и времетраењето на претрпените физички болки, претрпените душевни болки поради намалена животна активност, претрпениот страв како и целта за која служи надоместокот, но и за тоа надоместокот да не е во спротивност со стремежите кои не се спојливи со неговата природа и општествената цел, најде дека делумно е основано тужбеното барање на тужителот поради што тужбеното барање на тужителот со кое бара да се задолжи тужениот на тужителот на име нематеријална штета заради повреда на личните права за телесно и душевно здравје, да му плати справедлив паричен надомест во вкупен износ од 105.000,00 денари и тоа за претрпени физички болки, да му исплати износ од 30.000,00 денари, за претрпен страв да му исплати износ од 35 .000,00 денари и за претрпени душевни болки, да му исплати износ од 40.000,00 денари го усвои, а тужбеното барање на тужителот со кое бара да се задолжи тужениот на име нематеријална штета заради повреда на личните права за телесно и душевно здравје, да му плати справедлив паричен надомест од уште износ од 45.000,00 денари и тоа за

претрпени физички болки, уште износ од 10.000,00 денари, за претрпен страв уште износ од 15.000,00 денари и за претрпени душевни болк поради НЖА, уште износ од 20.000,00 денари, го одби како неосновано, бидејќи истите се превисоко поставени.

При донесувањето на одлуката за висината на надоместокот, судот ги имаше во вид сите околности на случајот од кои произлегува побарувањето на тужителот, особено водејќи сметка за значењето на повреденото добро и целта за која служи тој надоместок, внимавајќи при тоа досудениот паричен износ да не добие карактер на комерцијализација, туку да претставуваат сатисфакција на повреденото добро. Ова заради тоа што паричниот надомест треба да ја воспостави нарушената душевна рамнотежа на тужителот и да претставува морална и психолошка сатисфакција со посредство на реалистичен резултат, но не и да претставува основ за компензација или комерцијализација на повреденото добро.

На досудените износи на нематеријална штета за претрпени физички болки, за претрпен страв и за претрпени душевни болки, судот согласно член 266 став 1, член 266-а став 1 од ЗОО в.в со чл.192-а ст.1 од ЗОО, досуди законска казнена камата во висина на референтната стапка на НБ на РСМ што за секое полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за осум процентни поени, сметано од 27.04.2022 година како ден на пресудувањето, односно ден од кога тужениот паѓа во задоцнување, па се до исплатата и судот одлучи како во изреката на пресудата.

Судот со процесно решение на записник на 19.04.2022 година не прифати како доказ да се изведе вештачењето доставено од тужениот на денешната расправа од причина што истото не е доставено во законски предвидениот рок по чл.235 ст.1 од ЗОО. Имено во конкретниот случај тужениот писмениот одговор на тужба го достави на 07.02.2022г., првото рочиште закажано за ден 10.03.2022г е одложено за 17.03.2022г., тужениот не достави доказ кога го ангажирал вештото лице од областа на ветерината Мр. Слободанчо Димитровски, а на рочиштето од 17.03.2022г. достави доказ дека ова вешто лице на 16.03.2022г. го известува тужениот дека вештачењето не е изготвено од причина што му е истечена лиценцата на 17.02.2022г. Имајќи во предвид дека тужениот не приложи доказ од кој може да се утврди фактот кога до ова вешто лице поднел барање за вештачење а имајќи во предвид дека во регистарот на вешти лица објавен на WEB страната на Министерството за правда секој може да се информира кое вешто лице е овластено за вештачење, околноста што на првично ангажираното вешто лице му истекла лиценцата па поради тоа тужениот морал да ангажира друго вешто лице, не преставува оправдана причина поради којашто судот би го прифатуил вештачењето доставено на денешната расправа.

Според чл.181 од ЗОО (1) Оштетениот кој придонел штетата да настане или да биде поголема отколку би била инаку, има право само на сразмерно намален надомест.(2) Кога е невозможно да се утврди кој дел од штетата произлегува од оштетениковото дејствие судот ќе досуди надомест водејќи сметка за околностите на случајот.

При утврдување на фактот дали постои придонес на тужителот во штетата што ја претрпел судот најде дека не постои придонес од страна на тужителот којшто го шетал своето куче со подводник и којшто сите превземени десјтвија ги превземал со цел да го заштити своето куче и да се одбрани од

нападот на кучето на тужената , а не со намера да го повреди кучето на тужената .Тужителот со ништо не придонел штетата што ја претрпел да биде поголема .

Судот при одлучувањето го имаше во предвид доставениот образец тест за социјализација на куче според кој кучето на тужената не било агресивно и не преставувало опасност за да може да нападне човек. , но оцени да истиот во конкретниот случај не е од влијание за поинакво одлучување со оглед на погореутврдената фактичка сосостојба

Одлуката за трошоци е заснована на чл.148 и 149 од ЗПП, а имено како тужителот делумно успеа во спорот и побара трошоци, судот го задолжи тужениот на тужителот на име трошоци во постапката да му плати износ од 46.088,00 денари а кои се однесуваат: за награда за состав на тужба износ од 6.500,00 денари, за три затсапување по 7.800,00 денари состав на барање за вештачење 1.300,00 денари , награда за вешто лице 8.888,00 денари и такса за тужба и такса за одлука по 3.000,00 денари , а согласно вредноста на предметот на спорот за кој дел успеа тужителот по АТ и Законот за судски такси.

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС Малв.П.бр. 9 /22 од 27.04.2022 година.

Судија
Биљана Јачева

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа пресуда незадоволната странка има право на жалба во рок од 8 дена од приемот преку овој суд до Апелациониот суд Скопје

НАЛОГ ЗА ТАКСА :Се задолжува тужителот во рок од 5 дена од приемот на пресудата во корист на буџетските средства на Буџетот на РСМ да плати такса за одлука во износ од 6.000,00 денари на трезорска сметка при Народна банка на РСМ бр.100000000063095 уплатна сметка 840-111-03359 приходна шифра 722213, во спротивно наплатата на таксата ќе се изврши по присилен пат во зголемен износ.

ДН: - полномошник на тужител адвокат Горан Николовски од В.,

- полномошник на тужен адвокат Тодор Димов од В.